بدل من القتل وقتل المرأة والصبي ممتنع (و) لا تؤخذ الجزية من (خنثى) لان الاصل براءة ذمتها منها فان بان الخنثى رجلا أخذت منه للمستقبل من الزمان دون ما مضى (و) لا جزية على (صبي و) لا (مجنون و) لا (قن و) لا (زمن و) لا (أعمى و) لا (شيخ فان و) لا (راهب بصومعة) لانهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية والراهب يؤخذ مما يده ما يزيد على بلغته فلا يبقى بيده الا بلغته فقط (ومن أسلم منهم) أي ممن تؤخذ منه (بعد الحول سقطت عنه الجزية) نص عليه ويدل له قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المسلم جزية رواه الخلال

(فصل ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم ويجب على الامام حفظهم) أي حفظ أهل الذمة (ومنع من يؤذيهم) من المسلمين (ويمنعون من ركوب الخيل) بأكاف أو غيره ومن ركوب غير خيل بسرج (وحمل السلاح) ومن تقلد وتمنطق ورمي ولعب بدبوس ورمح (و) يمنعون (من احداث الكنائس) والبيع ومحل يجتمعون فيه لصلاة (ومن بناء ما انهدم منها) أي الكنائس والبيع (و) يمنعون (من اظهار المنكر) كنكاح المحارم (والعيد و) اظهار (الصليب و) يمنعون من (ضرب الناقوس) وهو خشبة طويلة يضرب بها النصارى اعلاما للدخول في صلاتهم ونقس نقسا من باب قتل فعل ذلك قاله في المصباح واظهار الخمر (ومن الجهر بكتبهم ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن و) يمنعون من (شراء المصحف وكتب الفقه والحديث و) يمنعون (من تعلية البناء على المسلمين) ولو رضي جاره المسلم بتعليته عليه لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويضمن ما تلف به قبل نقضه لتعديه (ويلزمهم التميز عنا بلبسهم) فيلبس اليهودي ثوبا عسليا ويشد خرقة على قلنسوته وعمامته ويلبس النصراني زنارا فوق ثيابه (ويكره لنا التشبه بهم) قال في الاقناع والتشبه بهم منهي عنه اجماعا وتجب عقوبة فاعله وقال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها انتهى (ويحرم القيام لهم) أي لاهل الذمة (وتصديرهم في المجالس) الا ان رجى اسلامهم اختاره الشيخ (و) يحرم أيضا (بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو) بكيف (أمسيت أو كيف أنت أو) كيف (حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم) وشهادة أعيادهم (ومن سلم على ذمي) لا يعلم انه ذمي (ثم علمه يسن قوله) له (رد علي سلامي وان سلم الذمي) على المسلم (لزم رده فيقال) له (وعليكم وان شمت كافر مسلما أجابه) المسلم (بيهديك الله (وتكره مصالحته) أي ان يصالح مسلم ذميا

(فصل ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا) اذا حكم عليه بشيء سواء شرط عليهم ذلك أولا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قيل الصغار التزام أحكام الاسلام (أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح) فصار (أو قطع الطريق) لانه لم يف بمقتضى الذمة (أو ذكر الله تعالى أو رسوله) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بسوء) ونحوه (أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه انتقض عهده) لان هذا ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم لا يقذف مسلما ولا بأيذائه بسحر في تصرفه ولا ان أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه (ويخير الامام فيه) ولو قال تبت (كالاسير) الحربي وتقدم حكمه (وماله في ء) لان المال لا حرمة له